

email-bank-buergschaft-inanspruchnahme.eml

emails/email-bank-buergschaft-inanspruchnahme.eml

Von	Ofenhaus Backstein <buchhaltung@ofenhaus.de>
An	Bankhaus Nordtor <kredit@bankhaus-nordtor.de>
Datum	Mon, 12 Jan 2026 09:30:00 +0100
Betreff	Inanspruchnahme Bürgschaft Windmüller / Ofenhaus

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen die Bürgschaft bis 3.400 EUR in Anspruch. Die Kundin verweigert die Schlussrate trotz Abnahme.

Ofenhaus Backstein GmbH

email-mandantin-maengelanzeige.eml

emails/email-mandantin-maengelanzeige.eml

Von	Klara Windmüller <kw@windmoeller.de>
An	Ofenhaus Backstein <service@ofenhaus.de>
Datum	Wed, 03 Dec 2025 22:14:00 +0100
Betreff	Ofen qualmt und Wasser läuft

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ofen qualmt weiter, die Leitung tropft und im Treppenhaus riecht es. Bitte kommen Sie kurzfristig. Ich zahle die Schlussrate so nicht.

Klara Windmüller

email-versicherer-regress.eml

emails/email-versicherer-regress.eml

Von	Provinzial Nord <regress@provinzial.de>
An	"RA Dr. Roosendaal" <roosendaal@kanzlei.de>
Datum	Fri, 06 Feb 2026 15:02:00 +0100
Betreff	Regressprüfung Brandschaden Windmöller

Sehr geehrter Herr Dr. Roosendaal,

wir regulieren vorläufig und prüfen Regress. Bitte übersenden Sie Montageprotokoll, Angebot, Fotos und Schornsteinfegerunterlagen.

Provinzial Nord

Ereignis	Datum	Frist/Norm	Notiz
Montage	2025-11-21	Abnahme streitig	Unterschrift unleserlich
Mängelanzeige	2025-12-03	§§ 634 ff. BGB	rechtzeitig?
Wasseraustritt	2025-12-05	GoA/Schaden	Nachbarin greift ein
Brand	2025-12-19	Delikt/Versicherung	Kausalität offen

Position	Betrag	Beleg	Streit
Brandschaden laut Versicherer	18600	Versicherer-Mail	Kausalität
Schlüsseldienst	286	Rechnung Krumm	Erforderlichkeit
Installateur-Telefonpauschale	49	Notiz Krumm	Erforderlichkeit
Zurückbehaltene Schlussrate	3400	Rechnung Ofenhaus	Fälligkeit

01_mandatsnotiz_erstgespraech.docx

Mandatsnotiz Erstgespräch

Datum: 12.05.2026

Mandantin: Klara Windmüller, Lübeck

Gegner: Ofenhaus Backstein GmbH / Monteur Hinnerk Brandt

Klara Windmüller beauftragte im Oktober 2025 die Lieferung und Montage eines wasserführenden Holzofens. Das Angebot trennt Material, Lieferung und Montage nur in einer Anlage. Nach dem ersten Betrieb kam es zu Rauchentwicklung, später zu einem Wasseraustritt an der Rücklaufleitung. Nachbarin Adelheid Krumm ließ über einen Schlüsseldienst die Kellertür öffnen und stellte die Umwälzpumpe ab. Zwei Wochen später entstand ein Brandschaden im Bereich des Wanddurchbruchs.

Die Mandantin hat 8.900 EUR gezahlt, verweigert aber die Schlussrate von 3.400 EUR. Das Ofenhaus beruft sich auf Abnahme. Die Unterschrift unter dem Montageprotokoll könnte von der Mandantin stammen, sie sagt aber, sie habe nur den Empfang der Bedienungsanleitung quittiert.

Angebot Ofenhaus Backstein GmbH

Angebot Nr. 25-1188

Datum: 14.10.2025

Position	Beschreibung	Betrag netto
1	Holzofen Aquaflam 8 kW wasserführend	5.900,00 EUR
2	Edelstahlschornstein-Innenrohr	1.180,00 EUR
3	Montage durch Fachpartner	2.450,00 EUR
4	Hydraulischer Anschluss Bestand	1.100,00 EUR
5	Inbetriebnahme und Einweisung	350,00 EUR

Hinweis im Kleingedruckten: „Montage erfolgt nach örtlicher Gegebenheit. Für bestehende Leitungen, Schornsteinzustand und Dimensionierung der Heizungsanlage übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung, soweit nicht ausdrücklich geprüft.“

Bestellung und AGB-Auszug

Bestellung

Klara Windmüller bestätigte am 18.10.2025 per E-Mail: „Ich nehme das Angebot an, aber bitte nur, wenn alles so eingebaut wird, dass ich im Winter 2025/26 damit sicher heizen kann.“

AGB-Auszug Ofenhaus Backstein

1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung Eigentum der Verkäuferin.
2. Montageleistungen werden durch selbstständige Fachpartner ausgeführt.
3. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von sieben Tagen schriftlich zu rügen.
4. Die Gewährleistung ist auf Nachbesserung beschränkt; Rücktritt und Schadensersatz sind ausgeschlossen.
5. Für Schäden an Bestandsleitungen wird keine Haftung übernommen.

Prüfnotiz

AGB-Klauseln sind nur als Streitmaterial aufgenommen. Inhaltskontrolle bitte im Zweifel an agb-recht-pruefer routen.

Montageprotokoll 21.11.2025

Monteur: Hinnerk Brandt

Anwesend: Klara Windmüller, kurzzeitig Nachbarin Krumm

Punkt	Eintrag
Ofen aufgestellt	ja
Wanddurchbruch verschlossen	„nach Augenschein dicht“
Hydraulik angeschlossen	ja
Probetrieb	17 Minuten
Rauchentwicklung	„leicht, normal bei Erstbrand“
Einweisung	Bedienungsanleitung übergeben
Abnahme	Feld angekreuzt, Unterschrift unleserlich

Mandantin bestreitet, eine rechtliche Abnahme erklärt zu haben. Sie habe nur unterschrieben, „damit der Monteur endlich loskommt“.

Mängelanzeige und Bildbeschreibung

E-Mail vom 03.12.2025:

- Rauchgeruch im Treppenhaus.
- Wasser tropft aus Rücklaufleitung.
- Ofen erreicht nicht die angegebene Heizleistung.
- Rußspuren am Wanddurchbruch.
- Bedienungsanleitung enthält kein Hydraulikschema für den konkreten Anschluss.

Fotos

1. Rußkranz um Wanddurchbruch, ca. 18 cm breit.
2. Tropfstelle am Kupferrohr hinter Ofen.
3. Verbrannte Dämmmatte in der Nähe der Durchführung.
4. Screenshot Temperaturanzeige: 51 Grad Vorlauf bei voller Befeuerung.

Bürgschaft Bankhaus Nordtor eG

Datum: 20.10.2025

Bürgin: Bankhaus Nordtor eG

Gläubigerin: Ofenhaus Backstein GmbH

Hauptschuldnerin: Klara Windmüller

Die Bank verbürgt sich bis zu einem Höchstbetrag von 4.000 EUR für die Schlussrate aus dem Vertrag Nr. 25-1188. Die Bürgschaft ist als selbstschuldnerisch bezeichnet. Der Sicherungszweck nennt „Lieferung Holzofen Aquaflam und Montage gemäß Angebot vom 14.10.2025“.

Unterschrift der Bank vorhanden. Unklar ist, ob die Mandantin eine gesonderte Bürgschaftsprovision gezahlt hat und ob die Bank bei späteren Nachträgen einbezogen wurde.

Notmaßnahme Nachbarin Krumm

Am 05.12.2025 bemerkte Adelheid Krumm Wasser im Hausflur. Klara Windmüller war in Hamburg. Krumm rief den Schlüsseldienst, ließ die Kellertür öffnen und stellte mit telefonischer Hilfe eines Installateurs die Pumpe ab. Kosten:

Position	Betrag
Schlüsseldienst	286,00 EUR
Installateur-Telefonpauschale	49,00 EUR
Reinigung Hausflur	65,00 EUR

Klara findet die Hilfe im Grundsatz richtig, hält aber den Schlüsseldienst für überteuert. Das Ofenhaus meint, Krumm habe „eigenmächtig Panik gemacht“.

Gebäudeversicherer — Regressvorbehalt

Die Provinzial Nord reguliert vorläufig 18.600 EUR Brandschaden und kündigt Regressprüfung gegen Ofenhaus Backstein GmbH, Hinnerk Brandt und gegebenenfalls Klara Windmöller an. Offene Punkte:

- Brandschutzmanschette laut Foto möglicherweise falsch montiert.
- Bezirksschornsteinfeger war erst nachträglich informiert.
- Herstelleranleitung verlangt Mindestabstand, der im Altbau nur knapp eingehalten wurde.
- Ofenhaus bestreitet Kausalität und verweist auf altes Schornsteinmauerwerk.

Frühe Bewertung und Vergleichsidee

Stärken Mandantin

- Mehrere Mängelanzeichen vor Schlussrate.
- AGB-Haftungsausschlüsse wirken sehr breit.
- Abnahmeprotokoll ist schwach dokumentiert.
- Versicherer sieht technische Pflichtverletzung als möglich an.

Schwächen Mandantin

- Erstbetrieb erfolgte ohne sofortige formale Rüge.
- Beweis zur Brandursache noch offen.
- Bürgschaft kann Druck erzeugen.
- Notmaßnahme der Nachbarin war teuer, aber wohl nicht völlig fernliegend.

Vergleichskorridor

Ofenhaus behebt Hydraulik und Wanddurchbruch, verzichtet auf 1.700 EUR Schlussrate, Bankbürgschaft wird zurückgegeben, Versichererregress bleibt ausgeklammert bis Gutachten.

Gutachtenstruktur BGB BT

A. Ansprüche Ofenhaus gegen Windmüller

1. Schlussrate aus Kauf-/Werkvertrag.
2. Fälligkeit nach Abnahme oder abnahmeersetzender Fiktion.
3. Einwendungen wegen Mängeln, Zurückbehaltungsrecht, Minderung, Rücktritt.
4. Anspruch gegen Bank aus Bürgschaft.

B. Ansprüche Windmüller gegen Ofenhaus

5. Nacherfüllung wegen Mängeln.
6. Schadensersatz wegen Brand und Wasserschaden.
7. Rückzahlung überzahlter Beträge bei Rücktritt/Minderung.
8. Auskunft/Unterlagen: Montageanleitung, Subunternehmervertrag, Brandschutzdetails.

C. Ansprüche gegen Monteur Brandt

Vertragliche Ansprüche nur bei eigener Vertragsbeziehung. Deliktisch: Eigentumsverletzung, Verkehrssicherungspflicht, Schutzgesetz nur bei konkreter Norm.

D. Ansprüche Krumm

GoA-Aufwendungsersatz gegen Windmüller; mögliche Einwendung überhöhter Schlüsseldienstkosten.

Klageentwurf Ofenhaus — Schlussrate

An das Landgericht Lübeck

Antrag

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 3.400,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen.

Sachverhalt aus Sicht Ofenhaus

Die Klägerin lieferte und montierte den Ofen vollständig. Die Beklagte nahm die Leistung am 21.11.2025 ab. Die behaupteten Mängel seien erst nach unsachgemäßem Betrieb und Eingriffen Dritter aufgetreten. Die Schlussrate ist fällig. Hilfsweise nimmt die Klägerin die Bankhaus Nordtor eG aus Bürgschaft in Anspruch.

Angriffspunkte für Verteidigung

- Abnahmeerklärung unklar.
- AGB-Haftungsbeschränkung zu weit.
- Mangelsymptome traten früh auf.
- Brandursache offen.

Entwurf Antwort an Ofenhaus

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Mandantin weist die Forderung zurück. Eine abnahmefähige Leistung lag nicht vor. Bereits kurz nach der Montage traten Rauchentwicklung, Undichtigkeiten und Leistungsabweichungen auf. Eine rechtliche Abnahme wurde nicht erklärt; das Montageformular dokumentiert allenfalls die Übergabe der Bedienungsanleitung.

Bitte bestätigen Sie bis zum 26.05.2026, dass Sie die Schlussrate bis zur technischen Klärung nicht weiter geltend machen und die Bankbürgschaft nicht ziehen. Andernfalls werden wir negative Feststellungsklage und einstweiligen Rechtsschutz gegen die Bürgschaftsinanspruchnahme prüfen.

Sachverständigenfragen Ofen/Brand

1. Entsprach die Montage den Herstellerangaben?
2. War der Wanddurchbruch brandschutztechnisch geeignet ausgeführt?
3. War die Hydraulik für den konkreten Altbau fachgerecht dimensioniert?
4. Sind Rauchentwicklung und Wasseraustritt auf Montagefehler, Produktfehler oder Bestandsmängel zurückzuführen?
5. Kann der Brand vom 19.12.2025 kausal auf die Montage zurückgeführt werden?
6. War ein Probetrieb von 17 Minuten fachlich ausreichend?
7. Welche Prüf- und Dokumentationspflichten bestanden vor Inbetriebnahme?

Vollgutachten: Holzofen, Lieferkette, Bürgschaft und GoA

Auftrag und Aktenlage

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten angelegt. Es soll nicht nur die vorhandenen Dokumente ordnen, sondern die rechtliche Prüfung so weit ausformulieren, dass die nächsten Schreiben, Anträge, Verhandlungen oder gerichtlichen Schritte daraus unmittelbar entwickelt werden können. Der Kern liegt bei Mischvertrag, Lieferkette, Handwerkerfehler, Bürgschaft, Selbstvornahme, Brandschaden und Regress. Einschlägige Normräume sind BGB Kaufrecht, Werkvertragsrecht, §§ 765 ff., GoA §§ 677 ff., Deliktsrecht §§ 823 ff., Produkthaftung und Verjährung.

Tatsächlicher Prüfraum

Die Akte zeigt mehrere typische Brüche. Ein Teil der Unterlagen ist technisch oder kaufmännisch formuliert, ein anderer Teil rechtlich. Einzelne E-Mails wirken eindeutig, lassen aber offen, ob sie Vollmachten, Beschlüsse, Zustellungen, Fristen oder nur Gesprächsstände dokumentieren. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache wird dadurch belegt? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Zuständigkeit und der richtigen Rechtsnatur des Vorgangs. Danach werden Anspruchsrundlagen, Einwendungen, Formfragen, Fristen, Beweislast und Rechtsfolgen getrennt geprüft. Bei Holzofen, Lieferkette, Bürgschaft und GoA genügt es nicht, eine einzelne Norm zu nennen. Die Akte verlangt eine Matrix aus BGB Kaufrecht, Werkvertragsrecht, §§ 765 ff., GoA §§ 677 ff., Deliktsrecht §§ 823 ff., Produkthaftung und Verjährung. Diese Matrix entscheidet, ob die Mandantenseite gestalten, abwehren, nachfordern, genehmigen, widersprechen oder sofort gerichtlichen Rechtsschutz vorbereiten muss.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Die Mandantenseite hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Sie kann sich auf mehrere Dokumente stützen, die zusammen ein plausibles Bild ergeben. Schwach ist bisher, dass nicht jedes zentrale Tatbestandsmerkmal durch ein Originaldokument belegt ist. Besonders kritisch sind Unterlagen, die nur als Screenshot, Scan, Tabellenstand oder Gesprächsnotiz vorliegen. Diese Unterlagen sind praktisch wertvoll, aber prozessual oder behördlich angreifbar.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen: Zuständigkeit, Frist, Vollständigkeit der Unterlagen, technische Plausibilität, wirtschaftliche Zumutbarkeit oder fehlende Entscheidungserheblichkeit. Deshalb muss die Antwort nicht laut, sondern präzise sein. Sie muss zeigen, dass der Vorgang verstanden wurde und dass die Mandantenseite die relevanten Tatbestandsmerkmale belegen kann.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Wenn ein Dokument fehlt, wird nicht improvisiert, sondern eine Nachforderung formuliert. Wenn ein Dokument widersprüchlich ist, wird ein Vermerk erstellt, der die Abweichung erklärt. Wenn eine technische Angabe rechtlich relevant ist, muss sie in eine rechtliche Tatsache übersetzt werden: Datum, Ort, Zuständigkeit, Beschluss, Zugang, Messwert, Kostenposition, Eigentumszuordnung, Sicherungsrecht oder konkrete Pflichtverletzung.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: Originale anfordern, Fristen sichern, Zuständigkeit klären, Beweismittel benennen. Zweitens wird ein Außenschreiben entworfen, das die Gegenseite zur Konkretisierung zwingt. Drittens wird ein interner Entscheidungsvermerk erstellt, der Varianten, Kosten und Risiken enthält. Viertens wird ein gerichtlicher oder behördlicher Antrag vorbereitet, aber noch nicht zwingend ausgelöst, solange die außergerichtliche Klärung einen echten Nutzen hat.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Sie ist gerade deshalb brauchbar, weil sie realistische Unordnung enthält: unvollständige Anlagen, technische Begriffe, wirtschaftliche Interessen, Fristen und mehrere rechtliche Pfade. Das Plugin soll hier nicht ersetzen, dass ein Mensch entscheidet. Es soll die Entscheidung beschleunigen, die Lücken sichtbar machen und verhindern, dass ein scheinbar kleines Formproblem später den materiell richtigen Standpunkt zerstört.

Herstellieranleitung — beschriebener Auszug

Die Anleitung des Ofens Aquaflam 8 kW verlangt:

- Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen 40 cm oder zugelassene Abschirmung.
- Wanddurchführung mit brandschutzgeeigneter Manschette.
- Hydraulikschema A für Pufferspeicher unter 500 Liter, Schema B ab 500 Liter.
- Erstinbetriebnahme nur mit vollständig entlüftetem Kreislauf.
- Einweisung des Betreibers mit Dokumentation von Brennstoff, Reinigung und Störabschaltung.

In der Akte fehlt ein unterschriebenes Inbetriebnahmeblatt nach Herstellerformular.

Nachtrag Servicepauschale — Wirksamkeitsproblem

Am 30.11.2025 übersandte Ofenhaus einen Nachtrag: „Sofort-Servicepauschale 890 EUR; Gewährleistung nur bei Abschluss.“ Klara Windmüller unterschrieb nicht, zahlte aber 300 EUR an. Unklar ist, ob damit ein eigener Vertrag zustande kam.

Prüffragen:

1. Angebot und Annahme?
2. Überraschende oder unangemessene Kopplung an Gewährleistungsrechte?
3. Rückforderung der 300 EUR über § 812 BGB?
4. Anrechnung auf sonstige Vergütung?

Zahlungsplan und Aufrechnung

Forderung	Betrag	Seite	Status
Schlussrate Ofenhaus	3.400 EUR	Ofenhaus	bestritten
Minderungsbetrag geschätzt	2.100 EUR	Windmöller	offen
Brandschaden Selbstbehalt	1.000 EUR	Windmöller	möglich
Schlüsseldienst	286 EUR	Krumm	wahrscheinlich
Rückzahlung Servicepauschale	300 EUR	Windmöller	möglich

Aufrechnungslage ist unsicher, weil Minderung, Schadensersatz und Rückforderung erst sauber beziffert werden müssen.

Bürgschaftseinreden Bankhaus Nordtor

Die Bank kann der Inanspruchnahme Einreden aus der Hauptschuld entgegenhalten. Zu prüfen:

- Besteht die Schlussrate überhaupt?
- Ist sie fällig?
- Greift Zurückbehaltungsrecht wegen Mängeln?
- Ist der Sicherungszweck auf den ursprünglichen Vertrag beschränkt?
- Hat Offenhaus durch Nachträge oder Pflichtverletzungen Sicherungsrisiken verändert?
- Liegt eine rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme vor, wenn die Mängel erheblich sind?

Anspruch Krumm aus Geschäftsführung ohne Auftrag

Adelheid Krumm handelte ohne Auftrag, aber objektiv für Klara Windmüller: Wasser im Hausflur, Abwesenheit der Eigentümerin, Gefahr weiterer Schäden. Das Öffnen der Kellertür und Abschalten der Pumpe kann im mutmaßlichen Willen gelegen haben.

Streitpunkte:

- War der Schlüsseldienst erforderlich?
- Musste Krumm vorher versuchen, Windmüller länger zu erreichen?
- Sind 286 EUR ortsüblich oder überhöht?
- Kann Windmüller beim Ofenhaus Regress nehmen, wenn der Wasseraustritt mangelbedingt war?

Delikt und Regress des Versicherers

Der Versicherer prüft übergegangene Ansprüche wegen Eigentumsverletzung am Gebäude.
Vertragliche Ansprüche der Mandantin gegen Ofenhaus stehen daneben. Gegen Monteur Brandt kommt deliktische Haftung in Betracht, wenn eine eigene Verkehrssicherungspflicht verletzt wurde.

Offen:

1. Produktfehler oder Montagefehler?
2. Zurechnung Subunternehmer zu Ofenhaus vertraglich?
3. Verrichtungsgehilfe oder selbstständiger Unternehmer?
4. Mitverschulden durch Betrieb trotz Rauchentwicklung?
5. Regresshöhe nach Regulierung und Selbstbehalt.

Verjährung und Beweissicherung

Sofortmaßnahmen

- Ofen, Leitung und Wanddurchbruch nicht verändern lassen.
- Fotos mit Datum sichern.
- Herstelleranleitung vollständig anfordern.
- Schornsteinfeger und Installateur als Zeugen notieren.
- Beweisverfahren prüfen, wenn Reparatur dringend nötig wird.

Verjährungsfragen

Kauf- und werkvertragliche Mängelrechte können unterschiedliche Fristen haben. Bei Bauwerksbezug oder Einbau in ein Gebäude ist die Einordnung besonders wichtig. Deliktische Ansprüche laufen gesondert.

Vergleichsentwurf — ohne Anerkennung einer Rechtspflicht

1. Ofenhaus führt bis 30.06.2026 eine vollständige technische Nachbesserung durch.
2. Die Schlussrate wird von 3.400 EUR auf 1.450 EUR reduziert und erst nach mangelfreier Funktionsprüfung fällig.
3. Ofenhaus nimmt die Bürgschaft nicht in Anspruch und gibt die Urkunde nach Zahlung zurück.
4. Die Parteien klammern Versichererregress und Brandschaden bis zum Gutachten aus.
5. Krumm erhält 286 EUR, intern vorbehaltlich Rückgriff.
6. Keine Präjudizwirkung für Produkthaftung oder deliktische Ansprüche.